



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2017.0000706581

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000357-77.2016.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante CARLOS NEI FRANCISCO NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

ACORDAM, em 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Carlos Nei Francisco Nunes, somente para suspender condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FRANÇA CARVALHO (Presidente) e CARDOSO PERPÉTUO.

São Paulo, 14 de setembro de 2017.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Apelação nº 0000357-77.2016.8.26.0629

Apelante: Carlos Nei Francisco Nunes

Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo

Comarca: Tietê

Voto nº 6617

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito. Recurso parcialmente provido, somente para aplicar o sursis.

Vistos.

Carlos Nei Francisco Nunes interpôs recurso de Apelação da r. sentença datada de 16.02.2017, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tietê, que o condenou à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, por incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal (fls. 144/147).

Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 151/154).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, reiterou as alegações finais (mídia digital) e requereu o não provimento do recurso (fls. 157/160).

A D. Procuradoria de Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 181/183).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

É o relatório.

O ora apelante foi denunciado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, porque, no dia 13.02.2016, por volta das 13h58, na Rua Gustavo Cândido, nº 55, Bandeirantes, na cidade e Comarca de Tietê, no âmbito doméstico, ofendeu a integridade física de seu enteado Jhonatan Henrique Silva de Sena, causando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Após regular instrução, sobreveio sentença que condenou o ora apelante, nos termos da inicial.

Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso não pode ser provido, exceto para aplicar o *sursis*, uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMº. Juiz de Direito sentenciante.

Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 10/12), da ficha de atendimento hospitalar (fls. 17), do laudo de exame de corpo de delito (fls. 46/47), bem como da prova oral.

Da mesma forma, a autoria é incontestada.

Interrogado na Delegacia, o réu alegou que não agrediu o ofendido, seu enteado. Segundo o acusado, ele apenas lhe desferiu um tapa na boca, que acabou atingindo também o rosto (fls. 08).

Já em Juízo, o acusado não compareceu para apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua revelia (fls. 137).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Os demais elementos de provas trazidos aos autos, contudo, confirmam a prática do delito, tal como narrado na denúncia.

Em depoimento bastante seguro, a testemunha Rosineide de Lima Silva, avó do ofendido, esclareceu que, na data dos fatos, Jhonatan tinha dormido na sua casa e, logo cedo, o acusado passou para buscá-lo. Segundo Rosineide, assim que o réu saiu com o enteado dele, ele já começou a bater na criança. Sustentou que escutou o choro do ofendido e, posteriormente, este lhe contou o ocorrido. Relatou que, em razão dos fatos, a vítima ficou machucada. Acrescentou que não foi a primeira vez que o acusado agrediu o ofendido (fls. 148 – mídia digital).

Consigne-se que, no caso em questão, não se vislumbra qualquer razão para que a testemunha procurasse imputar falsamente ao réu um delito que não cometeu.

Ademais, corroborando as palavras de Rosineide, a testemunha André Bispo da Silva, policial militar, esclareceu que, cientificado para comparecer a uma desinteligência familiar, dirigiu-se ao local indicado e, ao chegar, a avó do ofendido lhe relatou que o acusado tinha agredido a vítima. Segundo André, diante disso, foi até a casa do réu, que, na ocasião, revelou que havia “*puxado a criança pelo braço*”. Acrescentou que a própria vítima lhe contou que tinha sido agredida (fls. 149 – mídia digital).

No tocante à idoneidade do depoimento do policial militar, importante ressaltar que na condição de servidor público, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com a



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

observância aos preceitos legais, é merecedor de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.

Nesse sentido: *“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo – 9ª Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).*

Além disso, as palavras das testemunhas encontraram amparo no laudo pericial, o qual constatou lesão corporal de natureza leve (fls. 46/47).

Verifica-se, portanto, que o acusado, no âmbito doméstico, efetivamente ofendeu a integridade física de seu enteado, com quem convivia, causando-lhe lesões de natureza leve, conforme constatado no laudo do exame de corpo de delito de fls. 46, caracterizando perfeitamente o delito do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Assim sendo e comprovadas, de forma clara e irrefutável, a materialidade e a autoria delitiva, impõe-se, efetivamente, a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.

Quanto à pena, a sentença não merece reparo, uma vez que, considerando o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, ela foi corretamente fixada no mínimo legal, resultando em 03 meses de detenção.

O regime aberto foi corretamente fixado, com fundamento no artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Consigno, por oportuno, não ser mesmo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão de expressa vedação legal, já que o delito foi perpetrado mediante violência contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP).

Por fim, por entender preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, suspendo condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, com a condição de limitação de finais de semana, no primeiro ano, nos termos do artigo 78, § 1º, do Código Penal.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto pelo réu Carlos Nei Francisco Nunes, somente para suspender condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, nos termos acima indicados, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.

LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator